



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00M8W7E

Č.j. : MUKK/26475/2022
Spis. zn. : ŽP/ 158/2022/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 21. 6. 2022

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 6. 2022 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čj.: MUKK/26475/2022
žádost , kterou na základě
plné moci zastupuje
Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1:
Přílohou tohoto sdělení posíláme aktuální soupis spisu, vedený pod spis. zn.: ŽP/ 48/2020/Slav.

K bodu č. 2:
Odmítnutí poskytnutí informace, viz.: rozhodnutí ze dne 21. 6. 2022 pod čj.: MUKK/28819/2022.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x spis vedený pod spis. zn.: ŽP/ 48/2020/Slav

Obdrží:

Zastoupen: !

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		9. 3. 2020	Záznam o osobě oprávněné	
2.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
3.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
4.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
5.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
6.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
7.	2	6796/2021	12. 2. 2021	Opatření proti nečinnosti	Od KÚÚK
8.	1	11013/2021	9. 3. 2021	Žádost o prodloužení lhůty	
9.	1	11214/2021	10. 3. 2021	Usnesení – prodloužení lhůty	Od KÚÚK
10.	2	16155/2021	12. 4. 2021	Oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 14. 4. 2021
11.	4	19204/2021	22. 4. 2021	Protokol o ústním jednání	
12.	2	21157/2021	10. 5. 2021	Usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021

13.	1	21166/2021	10. 5. 2021	Předkládací dopis k usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021
14.	3			Smlouva o nájmu	
15.	2	31209/2021	12. 7. 2021	Oznámení o zahájení řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 16. 7. 2021
16.	4	33549/2021	26. 7. 2021	Protokol o ústním jednání	
17.	3	19204/2021	2. 9. 2021	Usnesení	NPM 22. 9. 2021
18.	1	25215/2022	16. 5. 2022	Seznámení s podklady	
19.	5	25626/2022	1. 6. 2022	Usnesení	



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00M8W89

Č.j. : MUKK/28819/2022
Spis. zn. : ŽP/ 158/2022/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 21. 6. 2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 7. 6. 2022 žadatelem „, kterou na základě plné moci zastupuje

rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace

z části odmítá,

a to tak, že neposkytuje rozhodnutí (usnesení ze dne 1. 6. 2022 pod čj.: MUKK/25626/2022)

Odůvodnění:

Dne 7. 6. 2022 byla pod čj.: MUKK/26475/2022 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci týkající se správního řízení o přestupku, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF narc. č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádost podala kterou na základě plné moci zastupuje

Žádost se skládala ze dvou částí. První částí požadoval žadatel informaci o poskytnutí aktuálních soupisů všech spisů vedených ve věci možného přestupku, kterého se dopustily fyzické či právnické osoby, v souvislosti s užíváním pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Toto bylo žadateli poskytnuto spolu se sdělením ze dne 21. 6. 2022 pod čj.: MUKK/26475/2022. Druhou částí požadoval žadatel poskytnout veškerá rozhodnutí vydaná v době od 2. 5. 2022 ve věci řízení o přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu spočívající v tom, že byla užívána zemědělská půda na pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zák. č. 106/1999 Sb. obsahuje řadu limitů, kdy povinný subjekt nemůže informaci poskytnout, nebo může poskytnutí informace omezit. Podle §11 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě

rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Tedy v průběhu řízení získané podkladové materiály jsou nově získanou informací při přípravě rozhodnutí, a proto v okamžiku, kdy je rozhodnutí vydáno, lze je poskytnout. V případě vyžádaného rozhodnutí, nejde o konečnou a finální podobu informace, neboť vydané rozhodnutí je dosud nepravomocné, a tudíž může doznat změn, a to i zásadních, v průběhu odvolacího řízení. Nebude-li odvoláním napadeno, nabude právní moci marným uplynutím odvolací patnáctidenní lhůty, a stane se pravomocným a bude možno poskytnout ho jako existující vytvořenou informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jak vychází z metodiky Ministerstva vnitra, jakožto garanta zák. č. 106/1999 Sb., tak ukončení rozhodnutí musí být hodnoceno jako situace, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, tedy není proti němu přípustný řádný opravný prostředek. V rámci podané žádosti o informaci proto zdejší úřad vyhodnotil, že může poskytnout požadovanou informaci pouze částečně, a to v první části podané žádosti, kdy poskytne informaci, tedy poskytne aktuální soupis spisu vedeného pod zn.: ŽP/ 48/2020/Slav.

V druhé části žádosti zdejší úřad nemůže plně vyhovět, a proto musí žádost částečně odmítnout. Žadateli se sděluje, že rozhodnutí vydáno bylo dne 1. 6. 2022, ale vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí nenabylo dosud právní moci, tudíž se nejedná o věc ukončenou rozhodnutím a samo rozhodnutí je takto vzniklou novou informací, tak nemůže být nyní poskytnuto.

Skutečnost, že rozhodnutí nenabylo právní moci, zakládá jednoznačný důvod pro odmítnutí, protože poskytnutím takového nepravomocného rozhodnutí by mohlo dojít k poskytnutí informace nesprávné, kdyby bylo rozhodnutí například podáním odvolání zrušeno či změněno.

Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí: „Pokud však povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží“. Proto bylo ve věci rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 7. června 2022

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení

si Vás

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí

1. aktuálních soupisů (přehledů) všech správních spisů vedených k věci možného přestupku, kterého se dopustily fyzické či právnické osoby, v souvislosti s užíváním pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům,
2. veškerých rozhodnutí vydaných v době od 2.5.2022 ve věci řízení o přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF spočívajícího v tom, že byla užívána zemědělská půda na pozemku parc. č. 765/2 k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF.

Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát

v plné moci za žadatelku

Příloha

Plná moc